INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

PORTARIA DG/COLOMBO/IFPR Nº 65, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023

ATO NORMATIVO INTERNO Nº 01/2023

Instrui acerca da aplicação da Resolução do CONSUP Nº 01 de 02 de fevereiro de 2012 - que Institui o regulamento disciplinar do corpo discente do Instituto Federal do Paraná (IFPR) no âmbito do IFPR Campus Colombo.

O presidente do Colégio de Dirigentes do Campus Colombo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando o que foi deliberado na reunião realizada em 12/12/2022, **RESOLVE:**

Artigo 1º. Aprovar o presente Ato Normativo Interno que tem por objetivo instruir sobre as sanções disciplinares aos atos infracionais do corpo discente do IFPR - Campus Colombo previstas na Resolução do CONSUP Nº 01 de 02 de fevereiro de 2012.

CAPÍTULO I
DA ADVERTÊNCIA VERBAL E REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Art. 2º. O servidor, docente ou técnico administrativo, que presenciar um fato ocorrido nas dependências do Campus, que esteja em desacordo com esta instrução normativa, será responsável em realizar as intervenções imediatas, ADVERTIR VERBALMENTE o(s) estudante(s) e, posteriormente, registrar a ocorrência.

§1º A ocorrência deverá ser registrada, preferencialmente no mesmo dia, a fim de compor o Relatório Disciplinar.

§2º O docente é responsável por dar os encaminhamentos pelas ocorrências transcorridas em sua aula.

§3º A SEPAE disponibilizará aos servidores o link de acesso ao formulário do Relatório Disciplinar.

§4º O registro da ocorrência, no formulário do Relatório Disciplinar, poderá ser feito somente após uma ADVERTÊNCIA VERBAL realizada pelo servidor que presenciou o fato.

§5º A SEPAE não fará intervenções imediatas e registro das ocorrências presenciadas por outro servidor.

§6º Após o recebimento do Relatório Disciplinar, a equipe de ensino analisará o registro e, se necessário, dará os encaminhamentos previstos nesta instrução normativa, para aplicação de outras sanções.

§7º A SEPAE fará o arquivamento do Relatório Disciplinar no assentamento do estudante.

Art. 3º. São consideradas situações que caracterizam ADVERTÊNCIA VERBAL:

I. Ausentar-se da sala durante o horário de aula, sem autorização, mesmo em dias de atividades avaliativas;
II. Atrasos para entrada em sala de aula:

a) Os estudantes que chegarem ao Campus após o início da primeira aula terão uma tolerância máxima de 10 minutos para ingresso em sala de aula;

b) As faltas serão devidamente computadas para as aulas não comparecidas;

c) Não há tolerância para o retorno do intervalo e entre as aulas.

III. Acessar, sem autorização, as áreas restritas ou os espaços que não fazem parte do Campus Colombo, como: bosque, lago, churrasqueiras, salas, construções, entre outros;
IV. A ocorrência de conversas, brincadeiras e atitudes que perturbem o decorrer das atividades em sala de aula;
V. Utilizar os computadores dos laboratórios para fins que não sejam os propostos em aula;

VI. Utilizar equipamentos desportivos ou de locomoção (skate, patinete, patins, bola, entre outros) nos espaços internos da instituição (sala de aula, corredor, pátio, quadra, biblioteca, banheiro, etc.) sem autorização;
VII. Utilizar objetos que atrapalhem o andamento da aula, sem autorização do professor;
VIII. Utilizar equipamentos eletrônicos (celular, caixa de som, fones de ouvido, entre outros) durante as aulas, sem autorização do professor;
IX. Utilizar equipamentos sonoros (caixa de som, entre outros) nas dependências do campus, sem autorização do IFPR;
X. Utilizar linguagem ofensiva e hostil;
XI. Comer em sala de aula, sem autorização;
XII. Produzir barulho nas proximidades das salas de aula, laboratórios, bibliotecas e demais dependências da instituição, que atrapalhe a realização das atividades escolares.

CAPÍTULO II
DA ADVERTÊNCIA ESCRITA

Art. 4º. As advertências escritas serão precedidas de Relatório Disciplinar realizado por servidores, docentes ou técnicos administrativos, que presenciaram o fato, conforme art. 2º.

Art. 5º. São situações passíveis de ADVERTÊNCIA ESCRITA ao(s) estudante(s):

I. Ocorrência reincidente após advertência verbal;
II. Provocar danos ao patrimônio público ou a bens de terceiros postos à disposição do IFPR;
III. Entrar e permanecer nos laboratórios e salas de aula que não estejam sendo usadas para aulas de sua classe, sem autorização;
IV. Utilizar equipamentos da instituição em atividades alheias às de ensino;
V. fazer mal uso ou desperdiçar materiais disponíveis aos estudantes no IFPR;
VI. fumar nas dependências do IFPR descumprindo a Lei estadual n° 16.239;
VII. deixar as dependências do campus em horário letivo sem autorização:

a) do responsável legal e ciência da SEPAE, quando menor de idade;

b) do docente e/ou SEPAE quando maior de idade.

VIII. Facilitar a entrada de pessoas estranhas à Instituição;
IX. Exercer atividades comerciais, político-partidárias ou de propaganda no âmbito do IFPR sem prévia autorização da direção;
X. Praticar jogos de qualquer natureza em sala de aula sem autorização do professor.

Art. 6º. Após o recebimento do Relatório Disciplinar, o estudante envolvido no fato será convocado pela SEPAE/ Coordenação de Curso/ Coordenação de Ensino para serem ouvidos.

Parágrafo único: Os depoimentos deverão ser registrados, datados e assinados no Relatório Disciplinar impresso, conforme anexo III.

Art 7º. Na apuração da infração pela Direção de Ensino Pesquisa e Extensão será adotado o rito sumário, considerando-se o Relatório Disciplinar e os depoimentos dos envolvidos.

Art 8º. A SEPAE encaminhará a documentação da advertência escrita à Direção de Ensino Pesquisa e Extensão para análise do caso e decisão sobre a aplicação da medida disciplinar. Se deferido, o documento deverá ser assinado e devolvido à SEPAE.

Art. 9º. Após o recebimento da advertência escrita assinada pela DIEPEX, a SEPAE entrará em contato com o estudante e, se menor de idade, com o responsável legal para ciência da advertência escrita.

§1º Será necessária a assinatura de ciência dos pais ou responsáveis no documento da advertência.

§2º Em caso de recusa da assinatura de ciência, a SEPAE deverá registrar no documento tal informação.

§3º O estudante ou o responsável legal terá 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão do Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão, para interpor recurso perante o Diretor Geral do Campus.

§4º Caso o recurso do estudante seja deferido pela Direção Geral, deverá ser anexado ao documento da advertência escrita o parecer do diretor anulando a aplicação da medida disciplinar.

CAPÍTULO III

DA SUSPENSÃO

Art. 10. As suspensões serão precedidas de Relatório Disciplinar realizado por servidores, docentes ou técnicos administrativos, que presenciaram o fato, conforme art. 2º e 3º.

Art. 11. São situações passíveis de SUSPENSÃO:

I. Advertência escrita reincidente;
II. Cometer dano moral ou físico, independente do meio utilizado, contra qualquer pessoa da Instituição ou contra o IFPR:

a. Considera-se dano moral quando uma pessoa se acha afetada em seu ânimo psíquico, moral e intelectual, seja por ofensa à sua honra, à sua privacidade, intimidade, imagem, nome ou em seu próprio corpo físico. São exemplos de dano moral: humilhação, agressões verbais, ofensas públicas, calúnias e difamações, xenofobia, intolerância religiosa, intolerância social, intolerância sexual, intolerância política, etc.
b. Considera-se dano físico quando uma ação ameaça a integridade física por meio da prática de atos de ataque ou violência contra uma pessoa presente no Instituto ou em atividades em que esteja representando a Instituição.

III. Utilizar redes sociais para difamar a entidade ou seus servidores e dirigentes, atentando contra a imagem da Instituição (Crime federal - art. 139 do Código Penal);
IV. Praticar ato de Intimidação Sistemática - Bullying (Lei nº 13.185, de 6 de novembro de 2015);
V. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela (Crime federal - art. 331 do Código Penal);
VI. Promover atos de vandalismo de qualquer natureza e/ou causar dano ao patrimônio público (Crime federal - art. 163 do Código Penal);
VII. Retirar de qualquer ambiente, sem estar legalmente autorizado, documentos, livros, equipamentos ou bens pertencentes ao patrimônio público;
VIII. Extrair e copiar arquivos e documentos do Instituto, sem a devida autorização;
IX. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia, com ou sem violência (furto ou roubo);
X. Praticar jogos que envolvem apostas e dinheiro no ambiente escolar;
XI. Permanecer ou participar das atividades, previstas pelo IFPR, embriagado ou sob efeito de substância que altere transitoriamente o comportamento;
XII. Adquirir, guardar, armazenar, transportar, vender, expor, oferecer, repassar, doar, prescrever, ministrar, preparar, produzir, fabricar, entregar ou trazer consigo, para consumo pessoal ou de outrem, qualquer produto ou substância que possa causar dependência química ou psíquica, salvo em caso de prescrição médica;
XIII. Portar ou fazer uso, nas dependências do IFPR, de bebidas alcoólicas, drogas ou substâncias psicoativas que alterem transitoriamente o comportamento;
XIV. Portar arma branca, de fogo, sejam réplicas, simulacros e/ou similares que represente perigo ou ameaça de qualquer natureza, para si ou para outrem;
XV. Utilizar de produtos/objetos inflamáveis, explosivos de qualquer natureza, bem como atear fogo, construir fogueira ou similares;
XVI. Maltratar e/ou caçar e/ou matar e/ou subtrair animais nas dependências do Instituto ou em qualquer outro local sob responsabilidade do Instituto.

Art. 12. Após o recebimento do Relatório Disciplinar, o estudante envolvido no fato será convocado pela SEPAE/ Coordenação de Curso/ Coordenação de Ensino para ser ouvido.

Parágrafo único: Os depoimentos deverão ser registrados, datados e assinados no Relatório Disciplinar impresso, conforme anexo III.

Art. 13. Na apuração da infração pela equipe da Direção de Ensino Pesquisa e Extensão será adotado o rito sumário, considerando-se o Relatório Disciplinar, documentos relevantes caso existam e o(s) depoimento(s) do(s) envolvido(s).

Art. 14. A SEPAE encaminhará a documentação da suspensão à Direção de Ensino Pesquisa e Extensão.

§ 1º Quando se tratar de suspensão de até 8 dias, a Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão é competente para apurar infrações e aplicar ou propor as sanções de advertência ou suspensão.

§ 2º Quando se tratar de suspensão superior a 8 dias ou expulsão, será obrigatória a instauração de Processo Disciplinar solicitada pela Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão ao Diretor Geral do Campus, considerando o Relatório Disciplinar e documentos relevantes, caso existam.

§ 3º A sanção de Suspensão não poderá exceder o período de 30 dias.

§ 4º Deve ser garantido ao estudante o exercício de ampla defesa.

Art. 15. Após o recebimento da suspensão assinada pela DIEPEX ou Direção Geral, a SEPAE entrará em contato com o estudante e, se houver menor de idade, com o responsável legal para ciência da suspensão:

§1º será necessária a assinatura de ciência dos pais ou responsáveis no documento da suspensão do estudante menor de idade;

§2º em caso de recusa da assinatura de ciência, a SEPAE deverá registrar no documento tal informação;

§3º de acordo com a gravidade do fato, se for necessário, será encaminhado um relato para o Conselho Tutelar/autoridades competentes;

§4º O estudante ou o responsável legal terá 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão do Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão, para interpor recurso perante o Diretor Geral do Campus, em caso de suspensão de até 08 dias;

§5º Caso o recurso do estudante seja deferido pela Direção Geral, deverá ser anexado ao documento da suspensão o parecer do diretor anulando a aplicação da medida disciplinar.

Art. 16. A medida disciplinar terá início a partir do prazo final do recurso:

§1º No período de suspensão o estudante não poderá assistir as aulas juntamente com a sua turma, entretanto, deverá cumprir as atividades extracurriculares a serem definidas pela coordenação de curso ou de ensino.

§2 O não cumprimento das atividades solicitadas pela Coordenação poderá resultar em uma nova aplicação de sanção disciplinar.

§3º O estudante suspenso não poderá realizar as atividades extraclasse, tais como: festividades do campus, jogos escolares, visitas técnicas, entre outras.

§4º Caso a suspensão coincida com dias de avaliação, trabalhos ou outras atividades, o estudante não terá direito às mesmas, por estarem estas inseridas no contexto da sanção, sendo garantido o direito à Recuperação Paralela ou Segunda chamada (Resolução nº 01 de 02 de fevereiro de 2012).

CAPÍTULO VI
DO PROCESSO DISCIPLINAR

Art. 17. O Processo Disciplinar buscará a comprovação da existência dos fatos ou de seus autores, bem como dos graus de responsabilidade e gravidade na prática da infração.

Art. 18. O Processo Disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores do IFPR designados pelo Diretor Geral do Campus.

Art. 19. O Processo Disciplinar se desenvolverá nas seguintes etapas:

I - Instauração, com a publicação em edital da Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão da portaria que constituir a comissão;

II – Eventual comprovação do fato e sua caracterização;

III – Indicação da eventual autoria e grau de responsabilidade;

IV – Indiciamento;

V – Defesa;

VI – Relatório de conclusão; e

VII – Julgamento.

Art. 20. O prazo para a conclusão do Processo Disciplinar não excederá 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida uma única prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

Art. 21. É assegurado ao estudante o direito de acompanhar o Processo Disciplinar, pessoalmente se maior de idade, por intermédio de seu responsável se menor de idade, ou por procurador legalmente constituído.

Art. 22. Os depoimentos serão prestados oralmente e reduzidos a termo, não sendo lícito trazê-los por escrito.

Art. 23. Tipificada a infração, será formulada a indiciamento do estudante, com especificação dos fatos a ele imputado e das respectivas provas.

Parágrafo único. Os indiciados serão citados por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentarem defesa escrita no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assegurando-lhes vistas ao processo na repartição.

Art. 24. No Processo Disciplinar deve ser assegurado ampla defesa aos indiciados, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

Art. 25. O Processo Disciplinar, com o relatório de conclusão da comissão, será remetido para julgamento à autoridade que instaurou o processo, que acatará as conclusões da comissão constantes do relatório, salvo se contrárias às provas constantes do processo e legais.

Parágrafo único. A autoridade julgadora, antes de proferir seu julgamento, deve encaminhar o processo à Procuradoria Jurídica do IPPR, para pronunciamento acerca dos aspectos processuais.

Art. 26. Após o pronunciamento da sanção o estudante terá 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia da ciência da sanção, para recorrer por escrito, ao Reitor.

Parágrafo único. O Reitor poderá, a seu critério, atenuar a penalidade proposta pelo Diretor Geral do Campus ou propor uma penalidade alternativa ao estudante que estiver sob Processo Disciplinar.

Art. 27. Do Processo Disciplinar poderá resultar:

I – arquivamento do processo;

II – aplicação da sanção.

Art. 28. O estudante que estiver sob Processo Disciplinar somente poderá solicitar trancamento de matrícula, transferência ou participar de sua imposição de grau, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, se for o caso.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29. Na aplicação das sanções disciplinares levar-se-ão em consideração a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para colegas, servidores e Instituição, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do estudante.

Art. 30. Os casos omissos serão tratados diretamente com a Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus.

Art. 31. Este Ato Normativo Interno entra em vigor a partir da data da sua publicação.

Ciro Bächtold
Diretor Geral IFPR Campus Colombo
Presidente do Codic IFPR Campus Colombo

Documento assinado eletronicamente por **CIRO BACHTOLD**, **DIRETOR(a)**, em 10/02/2023, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2190276** e o código CRC **4E540051**.

ANEXO I

Modelo de Advertência Escrita

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus Colombo

Ministério da Educação

Colombo, xx de xxx de 20xx.

ADVERTÊNCIA

Ao estudante xxxxxxxxxxxxxxx, devidamente matriculado no Curso xxxxxxxxxxxxxxxxx, Turma xxxxxx, do Instituto Federal do Paraná – IFPR *Campus* Colombo.

Pela presente o ADVERTIMOS em razão da(s) irregularidade(s) a seguir discriminada(s):
xxxxxx breve relato xxxxxxxxxxxxxx
O estudante infringiu os seguintes artigos do Regulamento Disciplinar:

- xxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxx

Esclarecemos que a ocorrência de irregularidades autoriza o IFPR *Campus* Colombo a aplicar medidas disciplinares, razão pela qual esperamos que o estudante citado procure evitar a reincidência em procedimentos análogos, para que futuramente não tenhamos que aplicar medidas enérgicas que nos são facultadas.

_____
XXXXXXXXXXXX
Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
Instituto Federal do Paraná - Campus Colombo

Ciência do(da) estudante:
Assinatura_____Data:____/____/_____

Ciência do(da) responsável legal:
Nome completo:_____

Assinatura_____Data:____/____/_____

ANEXO II

Modelo de Suspensão

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus Colombo

Ministério da Educação

Ao estudante xxxxxxxxxx, devidamente matriculado no Curso xxxxxxxxxxxxxxxxx, Turma xxxxx, do Instituto Federal do Paraná – IFPR *Campus* Colombo.

A Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Colombo, no uso de suas atribuições, procedeu a abertura de procedimento disciplinar com vista a verificar fatos envolvendo o estudante supracitado.

xxxxxxxx Breve Relato xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Diante dos fatos apresentados e após ouvir o estudante, denota-se que o estudante infringiu os seguintes artigos do Regulamento Disciplinar:

- **xxxxxxxxxxx**
- **xxxxxxxxxxx**
- **xxxxxxxxxxx**

Neste sentido, **RESOLVO:**

Diante da gravidade dos fatos apresentados, aplicar a sanção disciplinar de **SUSPENSÃO DE xxx (xxxxxx) DIAS** ao estudante **xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.**

No período de suspensão o estudante não poderá assistir às aulas juntamente com a sua turma, entretanto, deverá cumprir as atividades extracurriculares a serem definidas pela coordenação de curso ou de ensino.

Registra-se que, conforme Regulamento Disciplinar, o estudante, junto aos responsáveis legais, terá 2 (dois) dias úteis, a contar do dia da ciência de sua infração e respectiva medida disciplinar, para interpor recurso, caso deseje, e a punição terá início a partir do prazo final do recurso.

Por fim, esclarecemos que a ocorrência de irregularidades autoriza o IFPR *Campus* Colombo a aplicar medidas disciplinares, razão pela qual esperamos que o estudante supracitada procure evitar a reincidência em procedimentos análogos, para que futuramente não tenhamos que aplicar medidas enérgicas que nos são facultadas.

_____
XXXXXXXXXXX
Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão
Instituto Federal do Paraná - Campus Colombo

Ciência do(da) estudante:
Assinatura _____ Data: ____/____/_____

Ciência do(da) responsável legal:
Nome completo:_____
Assinatura _____ Data: ____/____/_____

ANEXO III

Modelo de Relatório Disciplinar Impresso

INSTITUTO FEDERAL
Paraná
Campus Colombo

Ministério da Educação

Nome do(s) estudante(s):

Nome da mãe/ pai/ responsável legal:

Curso e turma:

Servidor(a):

Data:

Relato:

Assinaturas: